



PUTUSAN

Nomor 839 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FIRDY ACHMAD FIRDAUS**, bertempat tinggal di Komplek Kampung Padi B-12, RT 007, RW 003, Desa/Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
2. **ANNISA DISAINTIAVITRI FIRDAUS**, bertempat tinggal di Komplek Kampung Padi B-12, RT 007, RW 003, Desa/Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Henri Japaris Siagian, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Henri Siagian & Associates, berkantor di Jalan Kurawa, Nomor 7, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

FENG CHIH HAO, bertempat tinggal di Kota Baru Parahyangan, Jalan Larangasri, Nomor 09, RT 002, RW 012, Desa Cimerang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di Luar Negeri;
Termohon Kasasi;

D a n

1. **NINING WIDANINGRUM SUSENO, S.H.**, berkantor di Jalan A. Yani, Nomor 630, Lantai II, Kota Bandung;
2. **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk C.q. BCA KCU DAGO**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda, Nomor 118, Kota

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, yang diwakili oleh Subur Tan dan kawan, selaku Para Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Ayundika Krisandua Okti Selarosa, dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank Central Asia, Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2020;

3. **PT BALAI LELANG STAR**, berkedudukan di The Royal Palace, Blok B, Nomor 36, Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 178A, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Asia Afrika, Nomor 114, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adriana Viveryanti, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, berkantor di Gedung N, Lantai III, Gedung Keuangan Negara, Jalan Asia Afrika, Nomor 114, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2019;
5. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL C.q. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN ATR/BPN PROVINSI JAWA BARAT C.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN ATR/BPN KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 589, Kota Bandung;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menangguhkan pelaksanaan lelang jaminan obyek SHM Nomor 4822/Kelurahan Dago, seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), atas nama atas nama Feng Chih Hao, yang terletak di Komplek Kampung Padi Blok B Nomor 12, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Bandung, yang akan dilaksanakan dengan perantara Turut Tergugat III melalui Turut Tergugat IV sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah, bangunan dan turutannya Sertifikat Hak Milik Nomor 4822/Kelurahan Dago, Surat Ukur tanggal 01/11/2006, Nomor 02275/2006, luas 300 m² (tiga ratus meter persegi), atas nama Feng Chih Hao, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago setempat dikenal dengan Komplek Kampung Padi B-12 RT 007, RW 003, Kelurahan Dago, Kecamatan, Coblong, Kota Bandung adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan "melawan hukum" (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 138/2016, tanggal 18 Agustus 2016, yang dibuat oleh Turut Tergugat I, yaitu Nining Widaningrum Suseno, S.H., Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah batal;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 4822/Kelurahan Dago, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01/11/2006, Nomor 02275/2006, luas 300 m² (tiga ratus meter persegi), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Feng Chih Hao adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan seluruh perbuatan hukum Tergugat maupun akta-akta tentang perjanjian penjaminan kredit yang mendasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 4822/Kelurahan Dago, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01/11/2006, Nomor 02275/2006, luas 300 m² (tiga

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt/2023



ratus meter persegi), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Feng Chih Hao dengan Turut Tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menyatakan sebidang tanah, bangunan dan turutannya Sertifikat Hak Milik Nomor 4822/Kelurahan Dago, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01/11/2006, Nomor 02275/2006, luas 300 m² (tiga ratus meter persegi), adalah masih tetap merupakan milik Penggugat I;
8. Menghukum Turut Tergugat II yang menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 4822/Kelurahan Dago atas nama Feng Chih Hao agar menyerahkan SHM (Sertifikat Hak Milik) tersebut pada Para Penggugat guna dilakukan pencoretan di Kantor Pertanahan Kota Bandung dari nama Feng Chih Hao, dan melakukan peralihan kembali menjadi atas nama Penggugat I;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat V untuk melakukan perubahan data kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 4822/Kelurahan Dago, dari atas nama Feng Chih Hao menjadi atas nama Penggugat I;
10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain:

Susidair: dalam peradilan yang baik mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Dikeluarkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Kompetensi absolut (kewenangan mengadili);
3. Gugatan Penggugat salah subjek (*error in subjecto*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas IA Khusus telah menjatuhkan Putusan Nomor 481/Pdt.G/2018/PN.Bdg, tanggal 20 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 636/PDT/2019/PT BDG., tanggal 26 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 April 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt/KS/2020/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding semula Para Penggugat;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Februari 2020, Nomor 636/PDT/2019/PT BDG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Agustus 2019, Nomor 481/PDT.G/2018/PN.BDG.;
Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menerima dan mengabulkan tuntutan provisional dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/semula Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah, bangunan dan turutannya Sertifikat Hak Milik Nomor 4822/Kelurahan Dago, Surat Ukur tgl 01/11/2006, Nomor 02275/2006, luas 300 m² (tiga ratus meter persegi), atas nama Feng Chih Hao, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago setempat dikenal dengan Komp. Kampung Padi B-12, RT 007, RW 003, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 138/2016, tanggal 18 Agustus 2016, yang dibuat oleh Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I, yaitu Nining Widaningrum Suseno, S.H., Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah batal;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 4822/Kelurahan Dago, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tgl 01/11/2006, Nomor 02275/2006, luas 300 m² (tiga ratus meter persegi), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Feng Chih Hao adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt/2023



6. Menyatakan seluruh perbuatan hukum Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat maupun akta-akta tentang perjanjian penjaminan kredit yang berdasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 4822/Kelurahan Dago, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01/11/2006, Nomor 02275/2006, luas 300 m² (tiga ratus meter persegi), yang diterbitkan oleh Kantor Petanahan Kota Bandung atas nama Feng Chih Hao dengan Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan sebidang tanah, bangunan dan turutannya Sertifikat Hak Milik Nomor 4822/Kelurahan Dago, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01/11/2006, Nomor 02275/2006, luas 300m² (tiga ratus meter persegi), adalah masih tetap merupakan milik Pemohon Kasasi I/Pembanding I/semula Penggugat I;
8. Menghukum Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II yang menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 4822/Kelurahan Dago atas nama Feng Chih Hao agar menyerahkan SHM (Sertifikat Hak Milik) tersebut pada Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/semula Para Penggugat guna dilakukan pencoretan di Kantor Pertanahan Kota Bandung dari atas nama Feng Chih Hao, dan melakukan peralihan kembali menjadi atas nama Pemohon Kasasi I/Pembanding I/semula Penggugat I;
9. Memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi V/Turut Tergugat V/semula Turut Tergugat V untuk melakukan perubahan data kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 4822/Kelurahan Dago, dari atas nama Feng Chih Hao menjadi atas nama Pemohon Kasasi I/Pembanding I/semula Penggugat;
10. Menghukum Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I, Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II, Turut Termohon Kasasi III/Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III, Turut Termohon Kasasi IV/Turut Terbanding IV/semula Turut Tergugat IV dan Turut Termohon Kasasi V/Turut Terbanding V/semula Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt/2023



11. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi IV telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Juni 2022 dan 26 Mei 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 11 Mei 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juni 2022 dan 26 Mei 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat sisa pembayaran penjualan tanah objek sengketa belum dibayarkan oleh Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat karena selain sebagai bukti transaksi, Akta Jual Beli Nomor 138/2016, tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat oleh Turut Tergugat I juga berlaku sebagai kuitansi pelunasan;

Bahwa jual beli atas tanah objek sengketa dibuat oleh Penggugat dan Tergugat memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sehingga sah dan mengikat, dan karena itu balik nama sertifikat hak milik objek sengketa atas nama Tergugat adalah sah menurut hukum;

Bahwa objek sengketa dijadikan Tergugat sebagai agunan kredit kepada Turut Tergugat II dan terbukti Tergugat/debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar cicilan bulanan kreditnya kepada Turut Tergugat II/kreditur meskipun telah beberapa kali diberi peringatan, sehingga telah ingkar janji;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Hak

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan, Turut Tergugat II/kreditur pemegang hak tanggungan tingkat pertama berhak menjual hak tanggungan guna melunasi kewajiban Tergugat/debitur yang ingkar janji;

Bahwa dengan demikian tindakan Turut Tergugat II/kreditur yang mengajukan permintaan kepada Tergugat IV telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **FIRDY ACHMAD FIRDAUS**, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. FIRDY ACHMAD FIRDAUS**, dan **2. ANNISA DISANTIAVITRI FIRDAUS**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt/2023